



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Così composto:

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| - dott.ssa Marta Ienzi         | Presidente   |
| - dott.ssa Filomena Albano     | Giudice rel. |
| - dott.ssa Francesca Cosentino | Giudice      |
- riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38973 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, vertente

TRA

- Parte\_1 (C.F.\_1), nata a Roma il 23.06.1968, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Palmigiano, giusta procura in atti;

-ricorrente-

E

- Controparte\_1 (C.F.\_2), nato a Catanzaro il 13.09.1969, rappresentato e difeso dall'avv. Aniello Natale, giusta procura in atti;

-resistente-

NONCHÉ

Con l'intervento del Pubblico Ministero;

-interventore ex lege-

OGGETTO: separazione giudiziale.

CONCLUSIONI: all'udienza del 18.09.2024 le parti precisavano le conclusioni come da note scritte.

*Ragioni di fatto e di diritto della decisione*

Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, la signora Parte\_1 adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto matrimonio con il sig. Controparte\_1 in data 10.08.1996 in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma anno 1996, atto n. 00917, parte 2 serie A), dal quale erano nati due figli Per\_1 (18.08.2000) e Per\_2 (30.01.2004); la casa familiare era stata fissata nell'immobile sito in Roma, via Cermenate n. 15.

Parte ricorrente, ricostruendo la storia familiare, rappresentava che, durante la vita matrimoniale, si era sempre occupata della cura della casa e della famiglia, consentendo al marito di dedicarsi in via esclusiva al lavoro nell'Arma dei Carabinieri; che, nel corso del tempo, la loro intesa si era andata progressivamente incrinando, a causa di condotte poste in essere dal marito (episodi di violenza verbale, soggezione psicologica, scaturenti da un atteggiamento intimidatorio, minacce), in modo particolare nella gestione del figlio Per\_1, affetto da sindrome dello spettro autistico, che avevano irrimediabilmente compromesso l'*affectio coniugalis* e reso insostenibile la prosecuzione della convivenza; che, a causa di tali condotte, era stato incardinato presso il Tribunale per i minorenni di Roma procedimento ex art. 330, 333 e 336 c.c. (RG n. 802/2019), a seguito di una segnalazione del Servizio Sociale in data 28.11.2019; che, nel predetto procedimento, sentita la figlia Per\_2 emergeva che la ragazza, su decisione assunta di intesa con i

genitori, si era trasferita presso la casa della nonna materna, anche in considerazione della vicinanza delle abitazioni (situate all'interno dello stesso stabile condominiale), e che il nucleo familiare, escluso il figlio *Per\_1*, aveva intrapreso un percorso di terapia familiare. Con decreto del 22.10.2019 il Tribunale per i Minorenni di Roma disponeva “... *la conferma del collocamento della minore Persona\_3 presso la nonna materna Sig.ra Persona\_4, la dichiarazione di non luogo a provvedere in merito all'adozione di provvedimenti limitativi ovvero ablativi della responsabilità genitoriale e l'incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti di continuare a monitorare e a vigilare il nucleo, nonché a proseguire gli interventi, e quindi a riferire alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni future situazioni di pregiudizio*” (cfr. doc.6 ricorso introduttivo); che, tuttavia, la situazione familiare ulteriormente peggiorava, tanto che, in data 20.11.2019, ella prendeva la decisione di sporgere denuncia querela nei confronti del marito presso la caserma di Ostia, attivando il cd. “Codice Rosso”; che veniva quindi incardinato procedimento penale presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale Ordinario di Roma (RGNR n. 51520/2019), a seguito del quale, avuto riguardo dell'evoluzione delle vicende familiari, con ordinanza del 07.01.2020, il Tribunale per i minorenni di Roma, procedimento RG. n. 3249/2019 VG, pronunciava inizialmente la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e la nomina del Sindaco *pro tempore* di Roma quale tutore provvisorio di *Per\_2* ordinando la prosecuzione del monitoraggio del Servizio Sociale del Municipio X (cfr. doc.8 ricorso introduttivo); che con provvedimento del 15.09.2020, il procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni si concludeva con revoca delle statuizioni assunte in via provvisoria e l'affidamento della figlia minore *Per\_2* alla nonna materna (cfr. doc.10 ricorso introduttivo); che, infine, in data 23.04.2022, il sig. *CP\_1* lasciava la casa familiare.

Pertanto, sulla scorta delle ricostruzioni emarginate, *Parte\_1* (ricorrente) chiedeva fosse dichiarata la separazione delle parti con addebito al marito, l'assegnazione a sé della casa familiare di proprietà della propria madre (sita in Roma Via Cermenate n. 15), nonché un assegno per il di lei mantenimento di € 700 e per il mantenimento dei figli conviventi di € 700 (€ 350 ciascuno), oltre alla totalità delle spese straordinarie per gli stessi sostenute.

Si costituiva in giudizio il sig. *CP\_1* il quale, contestando tutto quanto dedotto e rappresentato dalla moglie, evidenziava di contro che il rapporto con la signora *Pt\_1* era negli anni entrato progressivamente in una crisi irreversibile a causa dell'acuirsi della malattia di cui era affetto il figlio *Per\_1* (“... *un disturbo della personalità di tipo schizoide-evitante con grave ritiro sociale, marcata restrizione degli interessi personali e riferiti comportamenti esplosivi intermittenti*” cfr. all.2 comparsa), il quale aveva visto peggiorare progressivamente la propria condizione psicofisica. Oltre a ciò, parte resistente, ricostruita la dinamica familiare, rappresentava che, con provvedimento del 06.05.2022, il Tribunale dei Minorenni di Roma (RG n. 57/2022), nell'interesse della figlia *Per\_2* aveva disposto l'affidamento della ragazza al Servizio Sociale Municipio X evincendosi “... *una situazione di pregiudizio e di rischio evolutivo per la predetta ragazza, non solo a causa della instabilità abitativa del nucleo composto dalla nonna affidataria e dalla madre, ma anche per la presenza del fratello affetto da sindrome autistica che ha comportamenti aggressivi e prepotenti nei suoi confronti tali da inficiare anche il percorso scolastico della sorella*” (cfr. all.4 comparsa).

Tanto premesso, alla luce delle problematiche evidenziate, aderendo alla domanda di separazione, chiedeva il rigetto delle domande di addebito e di mantenimento formulata dalla moglie e chiedeva che le richieste di mantenimento in favore dei figli fossero limitate alla sola figlia *Per\_2* maggiorenne ma non autosufficiente, avuto riguardo del fatto che il figlio *Per\_1* era percettore di indennità per la sua invalidità dell'importo di €

1.200 mensili.

In data 31.05.2022 il Presidente f.f. autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava la casa familiare alla moglie, disponeva che il sig. CP\_1 tenuto conto delle esigenze dei figli e della moglie, corrispondesse a quest'ultima per il di lei mantenimento la somma mensile di € 300 e per il mantenimento dei figli la somma mensile di € 600,00 (€ 300 ciascuno), oltre al 100% delle spese straordinarie, disponendo infine che il Servizio sociale MUNICIPIO X proseguisse il proprio monitoraggio sul nucleo familiare.

In data 14.03.2023 il Servizio incaricato nella persona dell'assistente sociale CP\_2

[...] depositava relazione di aggiornamento con la quale osservava che: "... Dalla data di assegnazione i contatti con la famiglia, in particolare con la sig.ra Pt\_1 sono stati quasi quotidiani su richiesta della stessa molto spesso in cerca di supporto e sostegno, e sono stati svolti numerosi interventi quali colloqui, visite domiciliari che si sono resi necessari a causa dell'equilibrio precario delle dinamiche relazionali che esplodono per motivazioni anche banali ... e hanno un effetto pervasivo e dirompente nella vita di tutti i membri della famiglia ... La ragazza risulta avere grosse difficoltà emotive ..., trascorre la sua quotidianità in casa, e non sembra abbia grandi interessi. Negli anni trascorsi era iscritta al Liceo Artistico "Caravaggio" ... in seguito ad una bocciatura ha frequentato l'istituto privato "Ugo Foscolo" ... successivamente ha interrotto gli studi a causa delle sue grandi difficoltà relazionali e di integrazione, ha accumulato molte assenze anche a causa dei frequenti attacchi di panico e ansia, e alò momento non si sta formando né ha trovato un impiego ... Per\_2 ha raccontato alla scrivente situazioni perdurate per tutta la sua infanzia e adolescenza nelle quali si è trovata esposta alle violenze verbali, psicologiche, alle minacce e agli insulti del padre, e in seconda battuta del fratello Per\_1 ... con il quale era costretta a trascorrere tutto il tempo per il quale lo stesso richiedeva la sua presenza ... Questo vissuto ha compromesso fortemente la sua libertà e la sua crescita poiché di fatto non è stata protetta dalle figure di accudimento, che per far fronte alle difficoltà di gestione di Per\_1, hanno usato la presenza di Per\_2 come "calmante" per lo stesso ... Per\_1 ha una diagnosi di "Autismo Infantile" che è stata effettuata quando aveva sette anni, è stato seguito insieme alla sorella dal TSMREE di Acilia quando era ancora minorenni ... i racconti e i riferiti della sig.ra Pt\_1 di Per\_1, di Per\_2 della sig.ra Per\_4 e del sig. CP\_1 ... la natura delle dinamiche familiari e dei rapporti di ciascun componente con l'altro sono stati connotati da una grande complessità e ambivalenza ... da aprile 2022, momento in cui il sig. CP\_1 ha lasciato l'abitazione familiare in cui viveva solo con Per\_1, i rapporti tra il sig. CP\_1 e Per\_2 vengono confermati come saltuari e discontinui, e sembra non siano connotati da una relazione profonda e affettivamente significativa. In merito a Per\_1 il sig. CP\_1 si rappresenta come una vittima, costretto come tutti i membri della famiglia, a rispettare ogni suo volere per evitare esplosioni di ira o violenti conflitti ... la situazione familiare risulta segnata da anni di dinamiche cristallizzate e inamovibili, connotate non detti reciproci, dipendenza affettiva, ambivalenza, mancanza di fiducia ... La madre dei ragazzi, pur essendo seguita anche lei dalla Dott.ssa Per\_5 del CSM in un percorso di psicoterapia, contatta la scrivente per ricevere consigli, aiuto, mostrandosi in grave difficoltà nella gestione della complessità dei rapporti familiari ... una segnalazione urgente alla Procura della Repubblica – Pool Antiviolenza redatta dalla scrivente in data 31/1/2023 ns prot. 14823 e altra segnalazione scritta della collega Controparte\_3 [...] coordinatrice del Codice Rosa interno all'Ospedale G.B. Grassi in data 27/1/2023 ... sono motivate da un evento assai grave ... in merito alla condotta di Per\_1 nei confronti della figura materna che risulta essere esserne stata vittima principale".

Instaurata la fase istruttoria, il GI assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e, dato atto delle conclusioni del Servizio sociale incaricato (assistente sociale

Persona\_6 , ritenuta la causa istruita e matura per la decisione alla luce della produzione documentale depositata, rinviava le parti all'udienza di precisazione delle conclusioni.

In data 17.10.2023 parte resistente depositava istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali, chiedendo la rimodulazione del mantenimento disposto in favore della moglie e dei figli, avuto riguardo della propria situazione economica e, in subordine, che tale contributo fosse erogato direttamente ai figli.

In data 08.01.2024 il Servizio incaricato depositava nuova relazione di aggiornamento osservando che la figlia Per\_2 nelle more del processo, aveva comunicato la propria intenzione di interrompere il percorso di sostegno psicologico, in considerazione della situazione familiare di equilibrio dalla stessa rappresentata (nei mesi precedenti all'estate 2023, dal 14.03.2023 – Servizio SISMIF relazione del 25.09.2023 e Servizio Sociale del 31.08.2023).

Con ordinanza del 10.01.2024 il Giudice istruttore, sentite le parti, letta la documentazione depositata e le relazioni del Servizio sociale e del SISMIF (Cooperativa Sociale Magliana Sociale), confermava i provvedimenti presidenziali, ordinando al datore di lavoro del CP\_1 (Ministero della Difesa Arma dei Carabinieri) di versare direttamente alla Pt\_1 la somma di € 900 mensili per il mantenimento di moglie e figli e onerava le parti a depositare le dichiarazioni fiscali aggiornate.

All'udienza di precisazione delle conclusioni fissata il giudice istruttore riserva la causa al Collegio per la decisione con termine di 20+20 per il deposito di comparse e memorie.

Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in merito allo *status* della separazione, nonché alle ulteriori domande, e segnatamente quelle riguardanti l'addebito della separazione richiesto dalla moglie nei confronti del marito, nonché il contributo per il mantenimento della moglie e dei figli.

#### Domanda di separazione

La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dal contegno e dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.

Peraltro, la constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.

#### Addebito della separazione

La domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente deve essere accolta. Invero, la signora Pt\_1 nella formulazione delle proprie doglianze e nella ricostruzione degli episodi scatenanti la crisi della coppia, ha dato prova di ricostruire compiutamente le vicende che hanno condotto alla fine della relazione con il marito, ricollegando le condotte prevaricatrici poste in essere dallo stesso, pur avuto riguardo al difficile vissuto familiare e alle gravi condizioni psicofisiche del figlio Per\_1 (affetto da sindrome dello spettro autistico di tipo residuale). La dinamica degli eventi, così come elencati in atti, trova supporto con quanto riferito dalla signora al Servizio sociale.

Se è vero che l'escalation della crisi familiare ha avuto – come dettagliatamente descritto dal Servizio sociale, dal TMREE e dal Servizio SISMIF – inizio fin da quando il figlio Per\_1 aveva appena 7 anni, è anche vero che gli episodi scatenanti la definitiva crisi e l'allontanamento dei coniugi sono riconducibili alle condotte poste in essere dal sig. Pt\_2 e all'aggravarsi delle conseguenze delle liti, sfociate in aggressioni e minacce.

A conferma della richiesta di addebito parte ricorrente ha prodotto: la cartella di pronto soccorso; denunce querele e rinvio a giudizio; ricostruzione analitica di taluni episodi

(come, ad esempio, le aggressioni intervenute in data 15.11.2019 e 19.11.2019: in modo particolare, quella del 15.11.2019, quando, tornata nell'abitazione insieme alla figlia *Per\_2* e alla madre *Persona\_4* veniva raggiunta dal sig. *CP\_1* e da un amico di famiglia e aggredita verbalmente dal marito, che estraeva la pistola di ordinanza e la puntava nella direzione della moglie, mimando il gesto di caricare l'arma e la minacciandola dicendo *"Ci metto un attimo a scarrellà e a sfiammavve tutti, poi vado su e penso pure a quell'altro"*, il tutto alla presenza della allora figlia minore *Per\_2*; attivazione del "Codice Rosso" e conseguente presentazione di denuncia-querela a carico del sig. *CP\_1* per i fatti emarginati (depositata in data 20.11.2019 presso il comando della Legione Carabinieri di Roma Ostia, procedimento penale n. RGNR 51520/2019, concluso con provvedimento del 15.09.2020); relazione investigativa del marzo-maggio 2022, dalla quale emergeva la ludopatia di cui soffriva il marito; procedimento incardinato dinanzi al TM (procedimento RG n. 802/2019, che prendeva avvio dalla segnalazione del Servizio Sociale ASL Roma 3 in data 28.11.2019 a mezzo della quale veniva riferito il clima di terrore in cui viveva la sig.ra *Pt\_1* a causa delle condotte del marito); relazione del Centro Antiviolenza "Differenza Donna" ASL Roma3, dott.ssa *Persona\_7* del 16.03.2022, dalla quale emergeva che *"... Il clima violento a cui il Sig. CP\_1 costringeva la famiglia, ha avuto delle forti ripercussioni sulla patologia del ragazzo, che ha iniziato a mettere in atto comportamenti aggressivi imitando quelli paterni ... il marito – nonostante l'allontanamento della sig.ra Pt\_1 – ha continuato a minacciarla di fare rientro a casa, aggredendola verbalmente in ogni occasione, in presenza del figlio Per\_1 ... Ad oggi la signora continua a portare avanti il percorso di fuoriuscita dalle violenze subite presso lo scrivente sportello, con l'obiettivo di elaborare quanto è stata costretta a vivere negli anni a seguito del comportamento violento e aggressivo del marito"*.

Certamente le relazioni familiari sono entrate in crisi anche per via della drammatica situazione familiare, in modo particolare delle gravi condizioni di salute mentale del figlio *Per\_1*, che hanno negli anni progressivamente condotto al naufragio della coppia e al conseguente allontanamento affettivo delle parti, ma questo non inficia le responsabilità del sig. *Pt\_2* nella gestione della situazione familiare.

Tanto premesso in punto di diritto, per i motivi come sopra emarginati, la domanda di addebito proposta dalla signora *Pt\_1* deve considerarsi fondata.

#### Assegno di mantenimento in favore della moglie

Quanto all'assegno di mantenimento per la moglie, quest'ultima ha chiesto un assegno di mantenimento di € 700 mensili, riconosciuto con i provvedimenti presidenziali nella minor misura di € 300 mensili.

La domanda è parzialmente fondata e merita di essere accolta per i seguenti motivi.

All'esito dell'istruttoria complessivamente svolta è stato possibile individuare la situazione economica delle parti.

La sig.ra *Pt\_1* – come dichiarato nell'atto notorio e all'udienza del 25.10.2022 – non svolge alcuna attività lavorativa e non percepisce alcun reddito. La ricorrente non è intestataria di alcuna proprietà immobiliare, pur beneficiando della disponibilità della casa familiare di proprietà della di lei madre.

Di converso, invece, il sig. *CP\_1* ricopre il ruolo di appuntato scelto per l'Arma dei Carabinieri, in forza al Comando Carabinieri Banca d'Italia (II Sez. Vigilanza), percependo uno stipendio medio di circa € 2760 per 12 mensilità da 730/2024 (netto di € 33.131) (reddito anno 2021 € 42.366,78; reddito anno 2022 € 46.282,84; reddito anno 2023 € 46.834,86). Oltre a ciò, il resistente sostiene le seguenti spese: € 530,60 mensili per un prestito personale richiesto per esigenze familiari alla Findomestic in data 11.01.2013, rinegoziato in data 17.01.2022, per 120 rate; € 900 mensili per il

mantenimento della moglie e dei figli.

Come emerso dalle ricostruzioni prospettate e dalla documentazione prodotta, la signora *Pt\_1* si è occupata – sia in costanza di matrimonio sia subito dopo l’allontanamento del marito – del figlio *Per\_1* che aiuta nella gestione domestica e personale facendo la spola tra la casa familiare e l’abitazione ove la figlia *Per\_2* si è trasferita a vivere (residence Country a Ostia antica). La ricorrente si è sempre occupata della cura della famiglia e dell’accudimento dei figli.

Pertanto, sulla scorta delle predette considerazioni, dato atto della obiettiva situazione economica delle parti e l’apporto effettivamente profuso in costanza di matrimonio, il Tribunale, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, dispone che il marito corrisponda alla moglie per il di lei mantenimento un assegno mensile di € 250, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della predetta sentenza, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi.

#### Mantenimento dei figli

Dalle risultanze istruttorie e dalle relazioni pervenute dal Servizio sociale (MUNICIPIO X) è emersa una situazione familiare complessa; stante la raggiunta maggiore età di entrambi i figli, non vi sono statuizioni in tema di affidamento.

*Per\_1* (24 anni) è stato riconosciuto invalido, a seguito di una patologia riscontrata alla età di soli 7 anni, ed è percettore di pensione di invalidità per un importo pari a circa € 1.200 mensili. Inoltre, il ragazzo, ad oggi, vive presso la ex casa familiare, di proprietà della Sig.ra *Per\_4* nonna materna, occupandosi la madre di provvedere alla spesa e alle sue necessità.

Come emerso dalle relazioni del servizio sociale incaricato, il ragazzo soffre di scatti collerici che gli fanno perdere il controllo. In uno di questi episodi (13.011.2019), *Per\_1*, in preda ad un momento di rabbia, presumibilmente a causa di un’incomprensione, aveva messo a soqquadro la cucina ed il soggiorno rompendo, anche, alcune mensole ed alcune bottiglie in vetro. In quell’occasione il ragazzo si era fratturato la mano destra scagliando un pugno sul muro. Da quell’occasione la madre, temendo ripercussioni nei confronti suoi e della figlia, aveva deciso di allontanarsi dalla casa familiare trasferendosi, dapprima in un appartamento posto al piano seminterrato dello stesso palazzo, successivamente, unitamente alla madre e alla figlia *Per\_2* presso il residence COUNTRY (sito in Roma Largo Pasquale Testini al civico 13 - Ostia Antica) (cfr. all.4 memoria di costituzione in fase istruttoria del resistente, “... Sig.ra *Parte\_1*, la quale in merito alla richiesta di intervento ci riferiva che aveva timore di rientrare nella propria abitazione a seguito della lite avuta con il figlio nella giornata precedente”).

La figlia *Per\_2* (20 anni), costretta ad affrontare sin da quando era bambina la difficile situazione del fratello, vive in un residence con la madre, che fa la spola tra le due abitazioni. La ragazza, come riconosciuto da entrambe le parti e dal Servizio sociale Municipio X, ha una situazione psicologica molto delicata e ha interrotto il percorso scolastico. *Per\_2* per lungo tempo si è chiusa in sé stessa rifiutando finanche di recarsi a scuola, tanto da essere bocciata al secondo anno di istituto superiore artistico che frequentava. La figlia per molti anni ha frequentato una terapia psicologica.

Sulla scorta della ricostruzione effettuata, avuto riguardo della complessiva situazione dei figli, il Tribunale osserva che secondo l’interpretazione consolidata della giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro nel mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua invariato finché i genitori o il genitore interessato non diano la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, oppure finché non diano la prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente (cfr. Cass. civ. 14.12.2018 n. 32529; Cass. civ. 26.9.2011 n. 19589; Cass.

civ. 2.9.1996 n. 7990; Cass. civ. 7.5.1998 n. 4616; Cass. Civ. 7.4.2006 n. 8221).

Con particolare riguardo alla dedotta dal padre autosufficienza del figlio *Per\_1*, percettore di indennità, il Tribunale richiama consolidato orientamento del Supremo Collegio, per il quale il giudicante analizzando la situazione complessiva delle parti e dei figli non può – come nel caso che si analizza – non analizzare e dare preminenza a quella che è la condizione patologica del figlio rispetto ad altre circostanze ai fini della conferma del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne portatore di grave handicap. Tale orientamento si pone in continuità con precedenti pronunce della giurisprudenza (cfr. sentenza Cass. n.1146/2007), con le quali viene affermata la persistenza in capo ai genitori dell'obbligo di mantenere il figlio maggiorenne quando questi sia portatore di handicap e non sia in grado di sostenere gli oneri connessi al suo stato di salute. La richiamata pronuncia (cfr. Cass. civ. Sez I n. 13109 del 2019) fonda la sua motivazione sul concetto di preminenza e nel valore assorbente della condizione della disabilità, che di per sé assorbe e prevale su ogni altra valutazione e ricerca di altri elementi come l'eventuale capacità lavorativa e/o la percezione di sussidi e assistenze. Da essa emerge il dovere di natura costituzionale di entrambi i genitori di mantenere il figlio portatore di disabilità indipendentemente dal raggiungimento della sua maggiore età.

Orbene nella fattispecie di cui si occupa è indubbio che *Per\_1* e *Per\_2* 24 e 20 anni, il primo affetto da una patologia psicologica molto grave e la seconda intenta a mettere insieme la sua vita dopo un'infanzia e adolescenza caratterizzate da una situazione familiare drammatica che l'ha portata ad una forte depressione, comporti che il padre, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, sia onerato dell'obbligo di corrispondere un assegno per il loro mantenimento, il cui importo, deve essere stabilito nella somma di € 200 per *Per\_1* ed € 350 per *Per\_2* a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento, da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie in base al protocollo del tribunale di Roma del 17.12.2014.

L'assegno è così determinato considerando i redditi del padre, l'età dei figli e le spese connesse all'età e va corrisposto alla madre, stante la mancanza di una domanda di pagamento diretto da parte dei figli e considerato il fatto che la non convivenza della signora *Pt\_1* con il figlio è meramente virtuale occupandosi comunque la madre delle necessità del ragazzo.

Per questa ragione va confermata l'assegnazione della casa coniugale a *Parte\_1* in quanto il trasferimento della signora in altra abitazione è stato determinato da una situazione di necessità e comunque non è stato un allontanamento radicale occupandosi la stessa delle necessità del figlio con alternanza tra la casa familiare e il residence.

### Spese di giudizio

In considerazione della rispettiva soccombenza, in tema di quantum di mantenimento, da un lato, e di addebito, dall'altro, deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.

### **P. Q. M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 38973/2022 R.G.A.C., con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

- dichiara la separazione dei coniugi *Parte\_1* ( *C.F.\_1* ), e *Controparte\_1* ( *C.F.\_2* ), i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Roma in data 10.08.1996;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma l'annotazione della sentenza nei registri dello stato civile (anno 1996, atto n. 00917, parte 2 serie A);

- accoglie la domanda di *Parte\_1* di addebitare la separazione a *Controparte\_1*
- assegna a *Parte\_1* la casa coniugale di via Cermenate N. 15, Roma
- fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, dispone che il sig. *CP\_1* corrisponda a *Parte\_1* per il di lei mantenimento un assegno mensile di € 250, da corrispondere alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT;
- fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, dispone che il sig. *CP\_1* corrisponda alla moglie per il mantenimento dei figli *Per\_1* e *Per\_2* maggiorenni, un assegno mensile di € 550 (€ 200 per *Per\_1* ed € 350 per *Per\_2* , da corrispondere alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- dispone che il padre provveda nella misura del 100% alle spese straordinarie per i figli.
- spese di giudizio compensate.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 06.12.2024

Il Giudice estensore  
Dott.ssa Filomena Albano

Il Presidente  
Dott.ssa Marta Ienzi